

Antrag auf Mobiles Arbeiten

Das Servicecenter IT stellt Mitarbeitenden der Universitätsmedizin bei entsprechender Erforderlichkeit nach eingehender Prüfung durch den Arbeitgeber einen gesicherten Zugriff von extern auf ausgewählte IT-Anwendungen in der Klinik zur Verfügung. Alternativ ist der Zugriff auf den persönlichen Arbeitsplatz-rechner im internen Netzwerk der Universitätsmedizin möglich.

Ein Zugang kann nicht gewährt werden, wenn bei der Ausübung der Tätigkeit im überwiegenden Maße datenschutzrelevanter Informationen (z.B. Patienten- oder Personaldaten) in Papierform verarbeitet werden müssen.

Der Zugang erfolgt ausschließlich grafisch. Daten und Anwendungen im Kliniknetz stehen zur vollen Nutzung zur Verfügung, ein direkter Austausch von Daten zwischen Kliniknetz und externem Zugangs-rechner ist nicht möglich.

Die Zugangssicherheit wird durch eine Token-gesicherte Authentisierung realisiert. Der Token mit der zugehörigen Lizenz ist vom Antragsteller zu finanzieren, soweit kein von der zugehörigen Abteilung bereits finanzierter freier Token zur Verfügung steht. Die Token werden durch die Abteilung Netzwerk und Internetdienste des SC IT beschafft und verwaltet.

Antrag und die Verpflichtungserklärung zum Datenschutz sind **vollständig** auszufüllen und sowohl von AntragstellerIn als auch VorgesetzteN zu unterschreiben. Unvollständige Anträge werden nicht bearbeitet! Als genehmigt gilt der Antrag auf Mobiles Arbeiten erst, wenn die Prüfung und die damit verbundene Genehmigung schriftlich durch die Dienststelle, vertreten durch SC 1 (Personalbetreuung), erfolgt ist und eine entsprechende Detailvereinbarung zwischen SC 1 (Personalbetreuung) und AntragstellerIn wirksam vereinbart wurde.

Antrag und Verpflichtungserklärung zum Datenschutz nach dem Ausfüllen bitte senden an:

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
SC 1 Personalbetreuung (z.Hd. *SachbearbeiterIn*)
Langenbeckstr. 1,
D-55131 Mainz

Beantragter Zugang

☐ **Anwendung** (standardmäßig stehen zur Verfügung: Intranet, ESS/MSS und OWA)

☐ SAP

☐ Lauris

☐ RDP-Client

☐ VNC-Client

oder

☐ **Arbeitsplatz-PC/Terminalserver** in der Universitätsmedizin:

IP-Adresse :

☐ **Betriebssystem des Gerätes, von dem der Fernzugriff realisiert wird:**

☐ Windows

☐ MacOS

☐ Linux

Antragsteller/in

Name, Vorname

Klinik/Abteilung/Institut

Telefon/Fax

E-Mail-Adresse

Benutzername (Root-Klinik-AD)

Anschrift, von der aus der Fernzugriff i.d.R. realisiert wird

.....
.....

Leitung/Direktorat der Klinik/Abteilung/Institut

Name, Vorname Strauch, Konstantin

Telefon/Fax 17-7369

E-Mail strauch@uni-mainz.de

Beschreibung der Aufgaben und die ausführliche Begründung, für die der Fernzugang genutzt werden soll:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Der Antrag wird nur bearbeitet, wenn die beigelegte Vereinbarung zu Datensicherheit und Datenschutz für den Fernzugang unterschrieben und beigelegt ist. Evtl. Kosten für den externen Internetzugang trägt der Antragsteller.

Hinweis zur Mehrarbeit: Für Mehrarbeit oder zuschlagpflichtige Tätigkeiten aufgrund der Nutzung des externen Zugangs gelten die gleichen Bedingungen einer Vorabgenehmigung wie für Tätigkeiten am Ort der Universitätsmedizin. Die Genehmigung des Antrags auf Fernzugang ist keine Genehmigung solcher Tätigkeiten.

Vorgaben zu Datensicherheit und Datenschutz bei Nutzung des Fernzugangs - Verpflichtungserklärung zum Datenschutz -

Der Nutzer des Fernzugangs verpflichtet sich zur Einhaltung folgender Punkte:

1. Der Nutzer verpflichtet sich, die Möglichkeiten des Fernzugangs ausschließlich für die beantragten dienstlichen Aufgaben zu nutzen. Es gilt das Prinzip der dringenden Erforderlichkeit.
2. Datenweitergabe/Datennutzung - Der Nutzer des Fernzugangs ist zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Wenn im Rahmen der Aufgaben personenbezogene Daten (z.B. Patienten- oder Mitarbeiterdaten o.a.) zur Kenntnis gelangen, verpflichtet sich der Nutzer gegenüber Dritten zu schweigen. Darüber hinaus gilt dies auch für alle sonstigen dienstlichen Informationen und Erkenntnisse. Diese Schweigepflicht gilt auch über das Arbeitsverhältnis hinaus.
3. Der Fernzugang zum Kliniknetz erlaubt kein Up- und Download von Daten. Es ist nicht erlaubt, Bildschirminhalte zu kopieren, zu speichern oder mit anderen Maßnahmen zusichern. Die Nutzung datenschutzrelevanter Informationen in Papierform ist nicht gestattet.
4. Es ist Sache des Nutzers, auf dem von ihm genutzten Zugangsrechner die für den jeweiligen Zweck notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, insbesondere für den Zweck der Befundung die Vorschriften der DIN 6868-57 (Sicherung der Bildqualität von Bildwiedergabegeräten) umzusetzen. In diesem Fall verpflichtet er/sie sich vor Nutzung zu einer einmaligen Prüfung mit Abnahme und Konstanzprüfungen in den vorgeschriebenen Abständen.
5. Es wird bestätigt, dass bei der Benutzung des Fernzugangs alle medizinischen Vorschriften und Qualitätsstandards also auch die rechtlichen Vorgaben des Landeskrankenhausesgesetzes Rheinland-Pfalz, des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz und des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten werden.
6. Der Nutzer verpflichtet sich, seine Zugangsgeräte technisch auf dem aktuellsten Sicherheitsstand entsprechend den Vorgaben des Servicecenters IT zu halten.
7. Der Zugang wird ausschließlich vom Antragsteller genutzt. Die Berechtigung wird individuell für einen Berechtigten erteilt.
8. Der Nutzer verpflichtet sich, sichere Passwörter zu benutzen. Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens 8 Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Hinweise zu einem sicheren Passwort finden Sie unter:
<http://intern.unimedizin-mainz.de/datenschutz/download.html>
9. Wenn Dritte von relevanten Zugangsinformationen Kenntnis erhalten (z.B. Benutzerkennung, Passwörter) oder bei Verlust des Zugang-Tokens zur Generierung des Einmal-Passwortes ist das Servicecenter IT unmittelbar zu informieren.
10. Benutzername, Passwort und Token für die Zugangsberechtigung dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Nutzer des Fernzugangs verpflichtet sich, in seinen Arbeitsräumen außerhalb der Universitätsmedizin Bedingungen zu schaffen, die die Vertraulichkeit bei der Nutzung des Zugangs gewährleisten. Die aktive Zugangsnutzung ist so zu gestalten, dass Dritte keine Kenntnis der Zugangsinformationen erhalten (fester Arbeitsplatz in abgetrenntem und zugangsgeschützten Bereich im häuslichen Umfeld).
11. Der Zugang kann befristet eingerichtet werden. Soll der befristete Zugang verlängert werden, ist rechtzeitig, innerhalb einer angemessenen Frist, vor Ablauf des befristeten Zugangs, ein neuer Antrag (Verlängerung) zu stellen. Mit SC 1 ist eine neue Detailvereinbarung abzuschließen. Der Zugang erlischt spätestens mit Ablauf der Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten bzw. spätestens mit Ausscheiden des Berechtigten aus der antragstellenden Einrichtung/Dienststelle. Letztere ist verpflichtet, der Abteilung Netzwerk und Internetdienste der Universitätsmedizin das Ausscheiden des Mitarbeiters unverzüglich zu melden. Der Token ist unmittelbar an das Servicecenter IT zurückzugeben. Eine Weitergabe an einen Nachfolger ist nicht erlaubt. Dies gilt auch bei Wechsel der Fachabteilung innerhalb der Universitätsmedizin. Der Zugang ist über die neue Fachabteilung erneut zu stellen.

12. Die Universitätsmedizin hat das Recht, die Systemaktivitäten im Fernzugang zu protokollieren. Bei Unregelmäßigkeiten hat sie das Recht, die Systemaktivität mitzuverfolgen. Das gleiche gilt für den begründeten Verdacht des Missbrauchs des Fernzugangs. Bei Kontrollen über Routine-Stichproben hinaus sind der Personalrat und die Datenschutzbeauftragte vorab zu informieren und hinzuzuziehen.
13. Bei begründetem Verdacht oder nachgewiesenem Verstoß gegen die Schweigepflicht oder das Datengeheimnis oder Verstoß gegen die Vereinbarung zur Nutzung des Fernzugangs, besitzt die Universitätsmedizin das Recht einer sofortigen fristlosen Kündigung der Vereinbarung zur Nutzung des Fernzugangs.
14. Dem Nutzer des Fernzugangs ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Vereinbarungen datenschutzrechtliche und auch arbeits-/dienstrechtliche Konsequenzen wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht nach sich ziehen kann.
15. Werden trotz Verbots personenbezogene Daten oder sonstige dienstliche Geheimnisse unbefugt vom Nutzer verarbeitet, haftet er für alle sich daraus ergebenden Schadensersatzforderungen des Betroffenen oder der Universitätsmedizin. Darüber hinaus gelten die Strafvorschriften der gültigen Datenschutzgesetze und des Strafgesetzbuches.
16. Die Dienstvereinbarung zum Mobilien Arbeiten gilt entsprechend. Gleiches gilt für die nach Genehmigung des Antrages abgeschlossene Detailvereinbarung zum Mobilien Arbeiten.
17. Die unterzeichnenden Personen verpflichten sich, für die Einhaltung der Vereinbarung Sorge zu tragen. Kopien dieser Vereinbarung werden ausgehändigt. Der Antrag auf Mobiles Arbeiten, einschließlich der Verpflichtungserklärung zum Datenschutz sowie Vereinbarung zwischen AntragstellerIn und der Dienststelle (Detailvereinbarung) werden Bestandteil der Personalakte.

Unterschriften

Mainz,
Datum AntragsstellerIn des Fernzugangs

Mainz,
Datum LeiterIn der antragstellenden Einrichtung/Dienststelle

Prüfung Vertrags-/Vereinbarungsmodalitäten (bei Genehmigung Detailvereinbarung) SC1 Personalbetreuung:

Mainz,
Datum SC1 Personalbetreuung (Sachbearbeitung)

von der Abteilung Netzwerk und Internetdienste auszufüllen:

Token-SNr:

erhalten am:
Datum Unterschrift Antragsteller/in

eingestellt am:
Datum Unterschrift MA SC IT

Token zurück:
Datum Unterschrift MA SC IT

Account gelöscht:
Datum Unterschrift MA SC IT

Detailvereinbarung zum Mobilen Arbeiten

zwischen der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg – Universität Mainz, Körperschaft des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Vorstand, dieser wiederum vertreten durch den Kaufmännischen Vorstand (Arbeitgeber)

und der/dem Arbeitnehmer/in

Frau / Herrn _____

(nachfolgend Beschäftigter m/w/d genannt, aus Einfachheitsgründen wird die männliche Form verwendet)

geboren am: _____

wird folgende Vereinbarung getroffen:

1. Grundsätzliches

Der Beschäftigte ist für die Zeit vom _____ befristet bis zum _____ berechtigt, seine Tätigkeit (mit Ausnahme von Dienstreisen) an den folgenden Wochentagen (z.B. auch alternierend)

_____ im mobilen Arbeiten zu erbringen.

Der Beschäftigte ist bei betrieblichen Erfordernissen auch weiterhin verpflichtet, einen dienstlichen Arbeitsplatz aufzusuchen und in den Betriebsräumen des Arbeitgebers zu arbeiten, insbesondere im Falle von Teambesprechungen, Vertretungsbedarfen, Arbeiten welche die Präsenz erfordern, Meetings o.Ä.

2. Arbeitszeit/ Erreichbarkeit/ Arbeitszeiterfassung

Die arbeitsvertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit gilt unverändert auch während der Beschäftigung im mobilen Arbeiten, einschließlich des entsprechend geltenden Arbeitszeitmodells (Gleitzeit, Atoss gem. jeweils geltender Dienstvereinbarung) zu den üblichen Arbeitszeiten fort. Während der Arbeitszeit im mobilen Arbeiten hat der Beschäftigte seine telefonische Erreichbarkeit sowie die Erreichbarkeit per E-Mail über den dienstlichen Account zu gewährleisten und seine tägliche Arbeitszeit gem. der geltenden Dienstvereinbarung zum Mobilen Arbeiten zu erfassen.

Der Beschäftigte verpflichtet sich, auch während des mobilen Arbeitens die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes zu beachten. Für Abwesenheiten (wie Urlaub, Krankheit etc.) gelten die gesetzlichen, arbeitsvertraglichen und die beim Arbeitgeber bekannten Gegebenheiten.

3. Grundlagen

Es finden die „Dienstvereinbarung zum Mobilen Arbeiten“ sowie die Informationen und Regelungen des Antrags auf mobiles Arbeiten Anwendung.

4. Aufwendungsersatz

Kosten für die Nutzung der häuslichen Arbeitsstätte, Kosten für die Bereitstellung der Arbeitsmittel und die Einrichtung, sowie Kosten für den Verbrauch von Strom, Wasser und Heizung können nicht geltend gemacht werden. Es erfolgt keine Kostenerstattung durch den Arbeitgeber.

5. Datenschutz

Alle arbeitsvertraglichen, kollektiven oder gesetzlichen Regelungen, die dem Datenschutz und der Datensicherheit dienen, gelten während des mobilen Arbeitens gleichermaßen. Es wird auf die Vorgaben zur Datensicherheit und Datenschutz bei Nutzung des Fernzugangs gemäß Antrag auf mobiles Arbeiten sowie auf § 6 Verpflichtung zur Einhaltung der Informationssicherheit und Datenschutz der Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten verwiesen.

6. Zutrittsrecht

Der Arbeitgeber ist berechtigt aus konkretem Anlass, auch kurzfristig, den häuslichen Arbeitsplatz aufzusuchen und zu besichtigen. Ein konkreter Anlass liegt z.B. vor, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Arbeitsplatz im Home-Office nicht den Anforderungen (z.B. in Bezug auf Datensicherheit) genügt, oder wenn aus dienstlichen Gründen wegen der zu erledigenden Tätigkeiten ein Zugang zu den Arbeitsmitteln im überwiegenden Interesse des Arbeitgebers steht (z.B. Zugang zu Unterlagen und Datenträgern erforderlich sind).

7. Beendigung/ Widerruf

Der Beschäftigte ist berechtigt, die Aufhebung über die Vereinbarung zum mobilen Arbeiten jederzeit schriftlich mit einer Ankündigungsfrist von zwei Wochen von dem Arbeitgeber zu verlangen. Eine Verlängerung der Vereinbarung bedarf der erneuten Genehmigung durch die Dienststelle.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Aufhebung über die Vereinbarung zum mobilen Arbeiten jederzeit schriftlich mit einer Ankündigungsfrist von zwei Wochen vom Beschäftigten zu verlangen.

Der Arbeitgeber kann darüber hinaus die Erlaubnis zur Tätigkeit „Mobiles Arbeiten“ unter Berücksichtigung billigen Ermessens jederzeit ohne Ankündigungsfrist dann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Beschäftigten widerrufen, wenn z.B.

- die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften nicht mit ausreichender Sicherheit gewährleistet ist,
- diese Arbeitsform die Betriebsabläufe beeinträchtigt (Kommunikation mit Mitarbeitern, Vorgesetzten),
- die Aufrechterhaltung der Erlaubnis aus rechtlichen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert,
- verhaltensbedingte oder personenbedingte Gründe auf Seiten des Arbeitnehmers dies begründen,
- betriebliche Gründe gegenüber den Interessen des Beschäftigten an einer Tätigkeit im mobilen Arbeiten überwiegen,
- bei dringendem betrieblichem Bedarf.

Im Falle eines Widerrufs der Erlaubnis zur Arbeitsform „Mobiles Arbeiten“ endet die vorliegende Vereinbarung mit sofortiger Wirkung automatisch, ohne dass es einer gesonderten Erklärung bedarf.

Im Falle einer Beendigung (z.B. durch Ablauf der Befristung) oder Kündigung der o.g. Dienstvereinbarung endet diese Vereinbarung automatisch mit Ablauf der Dienstvereinbarung, ohne, dass es einer gesonderten Beendigungserklärung bedarf. Die Vereinbarung endet außerdem automatisch mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Universitätsmedizin Mainz.

Mainz, den ____.

Für den Arbeitgeber SC 1
(Unterschrift)

Beschäftigte/r

(SC 1 Name in Druckbuchstaben)

Kopie: Mitarbeiter und Vorgesetzte/r
Original: z.d.A. SC 1 Personalnummer _____